

1500863-82.2020.8.26.0323
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Valdir Marins Alves
Comarca: Lorena
Foro: Foro de Lorena
Vara: Juizado Especial Cível e Criminal
Data de Disponibilização: 15/07/2022
... - Assunto:
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de LETICIA LEANDRO DA SILVA POLICARPO qualificado nos autos, atribuindo-lhe a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Lorena
Foro de Lorena - Juizado Especial Cível e Criminal
Av. Dr. Epitácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

1500863-82.2020.8.26.0323 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500863-82.2020.8.26.0323
Classe - Assunto:
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de LETICIA LEANDRO DA SILVA POLICARPO qualificado nos autos, atribuindo-lhe a autoria do crime tipificado no artigo 28, da Lei 11.343/06.
Os fatos ocorreram em 20/06/2020, sendo que até a presente data não houve denúncia, apenas requerimento para a realização de audiência para oferecimento de transação condicional do processo (pág. 141)
É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

É hipótese de extinção de punibilidade pela prescrição.

Cumpra registrar que a prescrição, na forma do artigo 61, do Código de Processo Penal, é de ser conhecida a qualquer tempo e até mesmo de ofício pelo juiz.

No caso dos autos, necessário reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando a pena em abstrato. Explico.

O crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, possui como prazo prescricional o prazo de 02 (dois) anos, conforme prescreve o artigo 30 do mesmo diploma legal.

Assim, considerando que, desde a data dos fatos até o presente momento, não ocorreu qualquer causa de suspensão ou interrupção prescricional, forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Isto posto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de LETICIA LEANDRO DA SILVA POLICARPO, qualificada nos autos, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, do Código Penal, artigo 30 da Lei nº 11.343/06, e artigo 61, "caput", do Código de Processo Penal.

Sem prejuízo, verifico que não houve decisão de arquivamento dos autos no que tange ao artigo 28, da Lei 11.343/06, em relação a SÉRGIO HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA e MANOEL LEANDRO DA SILVA, invocando os fundamentos lançados na manifestação

ministerial de pág. 135/137, sem prejuízo do artigo 18 do Código de Processo Penal.

Ademais, em relação ao mesmo delito, julgo extinta a punibilidade de ATHAYDE GABRIEL DE SOUZA SOARES em razão da morte do agente (art. 107, I do Código Penal), ante a certidão de óbito de pág. 118.

Oficie-se para destruição das drogas.

Determino a restituição da quantia apreendida. Caso não tenha sido o numerário reclamando no prazo de 90 (noventa) dias do trânsito em julgado da sentença, proceda a serventia nos termos do artigo 123 por analogia.

Após o trânsito em julgado, com as comunicações e cautelas de praxe, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P.I.C

Lorena, 11 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA